

(15) 채무자 (주)□□□□ 연대보증인의 공탁금 미회수

- 공사에서 국민행복기금 등 부실채권의 공탁금에 대한 관리 및 회수 업무를 수행함에 있어,
- 「금융회사부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률」 제36조에 따르면, 공사는 국가, 지방자치단체 등에 업무 수행에 필요한 자료 제공을 요청할 수 있고,
 - 「업무방법서」 제22조에 따르면, 공사는 관계법령이 허용하는 범위내에서 행정기관 등이 보유하는 자료를 적극 활용하도록 되어 있음
 - 따라서, 공사는 공탁정보를 관리하고 있는 대법원(법원행정처)으로부터 부실채권 채무자 소유의 공탁금 정보를 수집하여 신속하게 법적조치 등을 실시하여 공탁금을 회수하여야 됨
- 그런데, 1998. 12. 28. ●●●●●으로부터 인수한 채무자 (주)□□□□의 연대보증인 ○○○(채권액 16.7억 원) 명의의 공탁금 18억 원이,
- 2015. 9. 17. 경매사건(□□□□지법 △△△△타경△△△△) 경매배당금으로 피공탁자(근저당권자)인 ○○○ 앞으로 집행(배당)공탁¹⁾되어 있는데도,

1) ●●●●●●●●에서는 2014. 5. 15. ○○○ 외 4명에 대해 사해행위취소 소송(△△△가합△△△, 변론기일 : 12. 1.)진행 중에 있고, ○○○○○○○○은 가처분관련 소제기 신청

- ◆◆◆◆◆부에서는 위 채무자의 채권액(16.7억 원)에 대하여 법적조치(채권압류 및 추심명령²⁾)를 실시하지 않아, 채권을 회수하지 못하고 있음³⁾

< 조치할 사항 >

- ◇ ◆◆◆◆◆부장은 (주)□□□□의 연대보증인 ○○○의 공탁금(18억 원)에 대한 법적조치를 한 후 관련 소송의 진행결과에 따라,
 - 연대보증인 ○○○이 승소할 경우, 16.7억 원 상당의 채권을 회수하시기 바람. (통보)

2) 감사자료 수집이 시작된 2016. 9. 29. 에서야 법적조치를 실시함

3) 2016. 10. 10. 공탁사건 기록을 등사·열람한 결과, ●●●●●●●● 등 3명의 채권자에 의해 “채권처분금지가처분”이 결정되고, 가처분권자가 가처분관련 소송 중에 있어, 소송결과에 따라 공사가 출급청구권자로 권리가 발생되면 16.7억 원 상당의 채권을 회수할 수 있는 상태임